

Nr. 258 Kabinettsitzung vom 1. Dezember 1933, 17.30 Uhr

R 43 I/1466, Bl. 153–160 und 312

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Pfundtner, Funk, Feder, Posse, Krohn, Backe; MinDir. Engel, Moritz; MinR Pohl, Zschimmer; Protokoll: MinR Wienstein (Punkt 1–4 und 9), Killy (Punkt 8), Willuhn (Punkt 5–7, 10–12).

Beginn: 17:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

- 1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES SCHUSSWAFFENRECHTS).*
- 2. DIENSTEID DER BEAMTEN UND DER SOLDATEN DER WEHRMACHT.*
- 3. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG FÜRSORGERECHTLICHER VORSCHRIFTEN. [...])*
- 4. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS DER FINANZEN.*
- 5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR FÖRDERUNG DER DEUTSCHEN MINERALÖLWIRTSCHAFT.*
- 6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE GEBÜHREN DER SCHLACHTVIEHMÄRKTE, SCHLACHTHÄUSER UND FLEISCHGROSSMÄRKTE. [...]).*
- 7. ENTWURF EINES LANDBESCHAFFUNGSGESETZES.*
- 8. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERHALTUNG DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER INVALIDEN-, DER ANGESTELLTEN- UND DER KNAPPSCHAFTLICHEN VERSICHERUNG.*
- 9. WIEDERAUFLEBEN DER AUFWERTUNGSBEWEGUNG.*
- 10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER REGELUNG DES KRAFTFAHRZEUGVERKEHRS. [...])*
- 11. PERSONALSACHE.*
- 12. Außerhalb der Tagesordnung: ARBEITSFRONT.*

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES SCHUSSWAFFENRECHTS¹⁾).

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des anliegenden Gesetzentwurfs²⁾ vor.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß es aus außenpolitischen Erwägungen jetzt mißlich sei, ein derartiges Gesetz zu veröffentlichen. Das Ausland werde, ohne den Inhalt des Gesetzes näher zu prüfen, sofort mit der Behauptung gegen uns Stimmung machen, daß Deutschland in vollem Umfange aufrüste, was sich u. a. aus dem neuen Schußwaffengesetz ergebe.

Der *Reichswehrminister* führte aus, daß ihm der Inhalt des Gesetzes etwas zu weit gehe.

Das *Reichskabinett* beschloß, das Gesetz vorläufig zurückzustellen³⁾).

2. DIENSTEID DER BEAMTEN UND DER SOLDATEN DER WEHRMACHT.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des beiliegenden Gesetzentwurfs⁴⁾ vor.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu⁵⁾).

3. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG FÜRSORGERECHTLICHER VORSCHRIFTEN. [...]⁶⁾

4. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS DER FINANZEN.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß in der letzten Zeit immer häufiger Dienststellen in nicht einmal geheimen Schreiben Ausdrücke wie „im Ernstfalle, im Mobilmachungsfall“

1) Vgl. Anm. 27 zu Dok. Nr. 60.

2) In der Begründung zu dem am 21. 10. übermittelten Entwurf wurde betont, daß die dt. Waffenindustrie, die durch den VV und das Schußwaffengesetz vom 13. 4. 28 (RGBl. I, S. 198; verschärft durch VO vom 2. 6. 32, RGBl. I, S. 253) in eine bedrängte Lage geraten sei, sich seit langem bemühe, auf Beseitigung der als besonders drückend empfundenen Vorschriften dieses Gesetzes hinzuwirken. Für eine Neuregelung des gesamten Waffenrechts werde der Zeitpunkt freilich erst gekommen sein, „wenn die Durchdringung des deutschen Volkes mit dem nationalsozialistischen Gedankengut so weit fortgeschritten ist, daß bewaffnete Ausschreitungen volks- und staatsfeindlicher Elemente in nennenswertem Umfange nicht mehr zu erwarten sind“. Die inzwischen sichtbar gewordene „Beruhigung der innerpolitischen Lage“ gestatte allerdings schon jetzt, gewisse Erleichterungen eintreten zu lassen, unter der Voraussetzung jedoch, „daß die Straf- und Polizeibehörden in der Lage bleiben, gegen jeden Waffenbesitz volks- und staatsfeindlicher Personen mit rücksichtsloser Schärfe vorzugehen“. Der GesEntw. bestimmte u. a.: 1. Personen, die ein Verbrechen mittels einer Schußwaffe begehen oder bei der Begehung eine Schußwaffe bei sich tragen, werden, wenn sie „zu den Feinden von Volk und Staat“ gehören, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 2. „Feinden von Volk und Staat“ kann der Erwerb und Besitz von Schußwaffen untersagt werden. 3. Dem Erwerbsscheinzwang (gemäß VO vom 2. 6. 32, s. o.) unterliegen zukünftig nur noch Revolver, Pistolen und Patronen für diese Waffen, nicht dagegen Langwaffen aller Art. 4. Die Einfuhr von Schußwaffen und Munition ist nur auf Grund behördlicher Erlaubnis zulässig (R 43 II/399 a, Bl. 13–24).

3) Umfassende Neuregelungen wurden erst durch das „Waffengesetz“ vom 18. 3. 38 (RGBl. I, S. 265) vorgenommen.

4) Nach längerer Vorberatung (s. den Vermerk Wiensteins über die Ressortbesprechung im RIMin. vom 12. 10. in R 43 II/499, Bl. 98–99; weitere Materialien in R 41 (Rep. 318)/819) hatte der RIM am 21. 11. 33 vorgelegt: 1. den „Entwurf eines Gesetzes über die Vereidigung der Beamten und der Soldaten der Wehrmacht“, in dem darauf hingewiesen wurde, daß eine VO des RPräs. Näheres über den Diensteid bestimmen werde; 2. den „Entwurf einer Verordnung über die Vereidigung der Beamten und der Soldaten der Wehrmacht“, wonach bei Eintritt in den Dienst der folgende Eid geleistet werden sollte: Beamte: „Ich schwöre: Ich werde Volk und Vaterland Treue halten, Verfassung und Gesetze beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“ Soldaten: „Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, daß ich meinem Volk und Vaterland allzeit treu und redlich diene und als tapferer und gehorsamer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.“ In der Begründung zum GesEntw. wurde dargelegt: „Schon unmittelbar nach der Veröffentlichung der Verordnung des Reichspräsidenten vom 14. August 1919 (RGBl. I, S. 1419) sind erhebliche Bedenken gegen die Form des Diensteides geäußert worden, der das Gelöbnis ‚Ich schwöre Treue der Reichsverfassung‘ fordert. Nach Errichtung des nationalsozialistischen Staates erscheint eine neue Fassung erforderlich, die diesen Bedenken Rechnung trägt. Da die beabsichtigte Neuregelung mit Artikel 176 der Reichsverfassung in Widerspruch tritt, der eine Vereidigung ‚auf diese Verfassung‘ vorschreibt, muß ihr durch ein auf Grund des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933 zu erlassendes Gesetz eine neue rechtliche Grundlage gegeben werden.“ (R 43 II/499, Bl. 112–114).

5) Das Gesetz wurde vom RK am 1. 12., die VO vom RPräs. am 2. 12. 33 vollzogen (RGBl. I, S. 1016 und 1017).

6) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/570 und 134. S. auch RGBl. 1934 I, S. 99.

gebrauchten, gewöhnlich um die Notwendigkeit pekuniärer Forderungen zu begründen. Diesem Mißstande müsse energisch begegnet werden.

Der Staatssekretär in der Reichskanzlei erklärte, er werde ein diesbezügliches Rundschreiben an die Ressorts usw. veranlassen⁷⁾).

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR FÖRDERUNG DER DEUTSCHEN MINERALÖLWIRTSCHAFT.

Der Reichswirtschaftsminister wies darauf hin, daß die Durchführung der in dem Gesetzentwurf⁸⁾ vorgesehenen Maßnahmen in erheblichem Umfange der Arbeitsbeschaffung diene.

Staatssekretär *Feder* trug die Vorlage vor. Er wies darauf hin, daß insbesondere der Bau der Reichsautobahnen die beabsichtigte Regelung der Mineralölwirtschaft erforderlich mache. Die Bereitstellung der Treibstoffe diene auch wehrpolitischen Notwendigkeiten. Die derzeitige Einfuhr von Mineralöl betrage 2,2 Millionen t je Jahr. 10–25% dieser Menge würden darüber hinaus im Inland erzeugt. Bei Inangriffnahme des Projekts würde die IG Farbenindustrie einen Bauauftrag in Höhe von 45 Millionen RM erteilen, der für 12 000 Menschen Arbeit bringe. Der Wintershall-Konzern beabsichtige gleichfalls, eine umfangreiche Anlage zu schaffen. Die Ruhrindustrie beabsichtige, die Erzeugung bis auf 1 Million t zu fördern. Amerikanische Interessenten würden eine Raffinerieanlage errichten⁹⁾. Für das Reich sei ein bestimmender Einfluß dadurch gesichert, daß 60% der Gesellschaftsanteile der Vertriebsgesellschaft¹⁰⁾ ihm gehören sollen. Bei Erlaß des Gesetzes würden in wenigen Wochen 10 000 Arbeiter Beschäftigung finden. Die Bauaufträge seien vorbereitet.

Der Reichskanzler wies darauf hin, daß die von der beabsichtigten Regelung betroffenen ausländischen Interessenten auf einen Sturz der gegenwärtigen deutschen Regierung hinarbeiten würden. Hieraus ergäbe sich das Erfordernis einer vorsichtigen Behandlung der Angelegenheit.

Der Reichsminister der Finanzen erklärte, daß das Reich einen erheblichen Rückgang der Zolleinnahmen erleiden würde. Die Mineralölzölle wären der stärkste Pfeiler der deutschen Zolleinnahmen. Es bestände freilich die Möglichkeit daß sich bei steigendem Benzinverbrauch eine verstärkte Einfuhr und damit höhere Zolleinnahmen wieder ergeben würden. Ein weiterer Zollausfall würde sich auch dann ergeben, wenn eine Senkung der Zölle für Rohöle, die in Deutschland raffiniert werden sollen, eintreten würde. Dessen ungeachtet stimme er jedoch der vorgesehenen Regelung in der Erwartung zu, daß die Einnahmesenkung nur vorübergehender Natur sein werde und daß der zunehmende Kraftverkehr in Deutschland zu stärkerer Einfuhr von Treibstoffen und damit zu erhöhten Zolleinnahmen führen werde.

Der Reichsminister des Auswärtigen sprach sich gegen die Veröffentlichung des Gesetzes im gegenwärtigen Zeitpunkt aus. Die Gegner Deutschlands würden große Geldmittel erhalten und, mit diesen unterstützt, zu einem schärferen Kampf übergehen.

⁷⁾ Der nach einer undatierten „Notiz“ der Rkei (R 43 II/1292, Bl. 26) in „Verwahrung des Min[isterial]-Bürodirektors“ gegebene Entwurf dieses Rundschreibens vom 4. 12. 33 konnte nicht ermittelt werden, da Geheimakten nicht überliefert sind.

⁸⁾ Der Entwurf, vom RWiM am 17. 11. mit ausführlicher Begründung zur Kabinettsentscheidung vorgelegt (R 43 II/486, Bl. 66–104), war in einer Besprechung der beteiligten Ressorts am 20. 10. gebilligt worden. Hierzu und zum Inhalt des Entwurfs s. Dok. Nr. 235.

⁹⁾ Hierbei handelt es sich möglicherweise um das Projekt, über welches StS Feder dem RK in einer Aufzeichnung vom 23. 4. 34 wie folgt berichtete: „Durch Verhandlungen und Abschlüsse, die das Reichswirtschaftsministerium mit der Euro-Tank (Mr. Davies, Boston) getätigt hat, ist erstmals in großem Stil ein reiner Warenaustausch im Sinne nationalsozialistischer Wirtschaftsführung geschaffen worden. Die Gruppe Davies liefert an ihre in Hamburg mit zunächst etwa 6 Millionen Mark zu errichtende Raffinerie eigenes Rohöl aus Mexiko bzw. Peru und verpflichtet sich, für die an Deutschland gehenden Rohöl- und Benzinmengen im Gegenwert deutsche Maschinen und Waren für ihre Unternehmungen drüben in Zahlung zu nehmen. Außerdem schweben zur Zeit Verhandlungen von dieser Gruppe über die Bestellung von vier 12 000 t Tankdampfern, die im Pendelverkehr den Warenaustausch (Rohöl gegen Maschinen) bewerkstelligen. Von der Produktion dieser Gruppe, die etwa 200 000 t Benzin beträgt, gehen ca. 50 000 t nach Deutschland und 150 000 t werden exportiert nach den Nord- und Randstaaten, teilweise auch nach England, wodurch wiederum Devisen nach Deutschland gelangen.“ (R 43 II/486, Bl. 122).

¹⁰⁾ Vgl. Anm. 6 und 7 zu Dok. Nr. 235.

Der *Reichsminister der Luftfahrt* machte davon Mitteilung, daß er mit Deterding verhandelt habe zwecks Niederlegung von Vorräten in Stettin, Magdeburg und Frankfurt a.O. Er stellte die Frage, ob eine derartige Bevorratung volkswirtschaftlich richtig sei.

Staatssekretär *Feder* bejahte die Frage.

Der *Reichswirtschaftsminister* brachte zum Ausdruck, daß die Befürchtungen des Reichsministers der Finanzen hinsichtlich der Zolleinnahmen nicht gerechtfertigt seien. Die Durchführung der mit dem Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen würden zu einer innerwirtschaftlichen großen Belebung führen. Fiskalische Gründe müßten deshalb zurücktreten. Bis zur Auswirkung des Gesetzes würden 2–3 Jahre vergehen. Die Inangriffnahme einer Vorratswirtschaft sei jetzt mit Rücksicht auf die außenpolitische Situation wichtig. Er halte eine offene Aussprache mit den ausländischen Interessenten für zweckmäßiger als die Geheimhaltung der beabsichtigten Maßnahmen. Das Ausland sei einmal schon weithin unterrichtet, und zum anderen würden sowohl die holländischen als auch die englischen Interessen gewahrt. Den Russen gegenüber könnte zum Ausdruck gebracht werden, daß die beabsichtigten Maßnahmen sie nicht betreffen¹¹⁾). Er empfehle, das Gesetz jetzt zu verabschieden und zunächst nicht zu veröffentlichen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* wies darauf hin, daß die Verteilungsregelung sich zum Nachteil für die Russen auswirken werde. Die Russen kämen in vermehrte Schwierigkeiten hinsichtlich der Bezahlung der Wechsel.

Der *Reichskanzler* sprach sich gegen die Veröffentlichung aus. Die beteiligten deutschen Interessenten müßten in vertraulicher Form unterrichtet werden. Ein Zwang zur Bekanntgabe bestände zur Zeit übrigens nicht.

Der *Reichsbankpräsident* sprach sich gleichfalls gegen den Erlaß des Gesetzes aus. Die ausländischen Interessenten wären über den Inhalt des Gesetzes unterrichtet. Patentrechtliche und vertragsrechtliche Verpflichtungen hätten diese Kenntnis verursacht. Der Erlaß des Gesetzes sei mit Rücksicht auf die außenpolitische Situation unmöglich. Es käme lediglich in Frage, daß der Reichsminister der Finanzen die erforderliche Verpflichtung einging¹²⁾). Es müsse eine Bevorratung an Treibstoffen betrieben werden, um die ausländischen Interessenten zu Bundesgenossen zu gewinnen. Durch die Bevorratung würde der Absatz für die ausländischen Interessenten für die nächsten Jahre gesichert werden. Die Finanzierung dieser Vorräte würde das Ausland selbst übernehmen. Auf diese Weise würde Deutschland das Geld zum Bau der Anlagen erhalten.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat, von einer Verschiebung des Erlasses des Gesetzes Abstand zu nehmen. Die in dem Gesetzentwurf enthaltenen Pläne seien seit Sommer dieses Jahres bekannt. Er halte es für richtiger, mit den ausländischen Interessenten eine offene Aussprache zu haben. Da der Absatz von Mineralölen nach Deutschland steigen werde, sei mit Einwendungen nicht zu rechnen. Er wäre wohl damit einverstanden, daß das Gesetz zunächst nicht veröffentlicht werde; er bitte jedoch, dem Entwurf schon jetzt zuzustimmen. Er empfehle, daß der Reichsminister der Finanzen den deutschen Interessenten in schriftlicher Form Garantien gäbe.

Der *Reichskanzler* sprach sich wiederholend gegen die Veröffentlichung aus, erklärte jedoch sein Einverständnis dazu, daß der Reichsminister der Finanzen eine schriftliche Verpflichtung des Reichs einginge.

11) MinR Sabath vermerkte am 18. 11. 33 über Mitteilungen von MinR Mulert: Das RWiMin. befürchte „nicht so sehr eine Beunruhigung Hollands und Englands als vielmehr einen Einspruch Rußlands. Rußland hat Lieferungsverträge über Benzin an den Benzol-Verband. Die Verträge laufen im nächsten Jahre ab und können im Interesse der Steigerung der inländischen Erzeugung nicht erneuert werden.“ (R 53/35, Bl. 95).

12) Gemeint ist offenbar der Abschluß von Verträgen mit den Großproduzenten über die langfristige Abnahme von Treibstoffen zu vereinbarten Garantiepreisen durch das Reich (vgl. Anm. 16 zu Dok. Nr. 264). Eine solche Kompetenz des RFM war in dem GesEntw. nicht vorgesehen. Danach sollte der Abschluß derartiger Garantieverträge durch die Dt. Mineralöl-Gesellschaft erfolgen, und zwar unter weitestgehender Kontrolle durch den RWiM (R 43 II/486, Bl. 67–69).

Der *Reichswirtschaftsminister* schlug vor, daß das Reichskabinett beschließen möge, daß der Reichsminister der Finanzen und der Reichswirtschaftsminister ermächtigt werden, die vorgenannte Verpflichtung einzugehen.

Der *Reichsminister der Finanzen* sprach sich gleichfalls für diesen Vorschlag aus.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Vorschlag zu und beschloß im übrigen, die Weiterbehandlung des Gesetzentwurfs zurückzustellen¹³⁾).

6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE GEBÜHREN DER SCHLACHTVIEHMÄRKTE, SCHLACHTHÄUSER UND FLEISCHGROSSMÄRKTE. [...] ¹⁴⁾

7. ENTWURF EINES LANDBESCHAFFUNGSGESETZES.

Dieser Punkt wurde von der Tagesordnung abgesetzt¹⁵⁾).

8. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERHALTUNG DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER INVALIDEN-, DER ANGESTELLTEN- UND DER KNAPPSCHAFTLICHEN VERSICHERUNG.

Nach einleitenden Worten des *Reichsarbeitsministers* gab Staatssekretär *Krohn* einen Überblick über Inhalt und Gründe des Gesetzentwurfs¹⁶⁾).

¹³⁾ Zur Präzisierung dieses Beschlusses s. Dok. Nr. 264, P. 6.

¹⁴⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/219 und R 53/29. S. auch RGBl. 1933 I, S. 1059.

¹⁵⁾ Über die Gründe der Absetzung des vom REM nach eingehender Ressortberatung (vgl. Anm. 80 zu Dok. Nr. 193) am 17. 11. eingebrachten und in einer Ressortbesprechung am 29. 11. (Besprechungsvermerk in R 41 (Rep. 318)/583, Heft 1, Bl. 29–30) nochmals erörterten Gesetzentwurfs konnte in den Akten nichts ermittelt werden. Zum Zwecke der Vorlage erklärte der REM in beigefügter Begründung: „Die Maßnahmen zur Neubildung deutschen Bauerntums nach dem Gesetz vom 14. Juli 1933 [RGBl. I, S. 517] zielen darauf ab, auch die zweiten und weiteren Bauernsöhne durch Verbindung mit einer eigenen Scholle seßhaft zu machen und diesen Boden ebenfalls in blutsmäßiger Verbundenheit mit dem neuen Bauern zu erhalten.“ Voraussetzung dieser überaus wichtigen Ergänzung der Reichserbhofgesetzgebung sei eine „reichsgesetzliche Regelung, die die Beschaffung des erforderlichen Landvorrats“ wirksamer als das Reichssiedlungsgesetz (RGBl. 1919, S. 1429) gewährleistet. – Der Entwurf bestimmte u. a.: 1. Alle Maßnahmen, die der Neubildung deutschen Bauerntums durch Neu- und Anliegersiedlung dienen, werden von dem vom REM zu bestimmenden Siedlungsbehörden durchgeführt. Zur Sicherung der Landbeschaffung werden Länder, Gemeinden, Kreditanstalten usw. verpflichtet, auf Verlangen des REM Land für Siedlungszwecke abzugeben. 2. (§§ 9–19:) a) Im Falle des Erwerbs eines mit einer Hypothek belasteten Grundstücks durch ein Siedlungsunternehmen darf der Hypothekengläubiger sein Kündigungsrecht nicht ausüben und muß der Unterverteilung der Hypothek auf Grundstücksteile zustimmen. „Die Gläubiger müssen ferner grundsätzlich ihre Forderungen für die Dauer von 10 Jahren stehen lassen.“ b) Im Falle der freihändigen Veräußerung eines Grundstückes kann ein unter Vorsitz des Landesbauernführers gebildeter Ausschuß unangemessen hohe Kaufpreisforderungen ablehnen und einen „angemessenen Preis“ festsetzen (R 43 II/207, Bl. 11–35). Der Entwurf wurde am 7. 12. 33 in einer Chefbesprechung im REMin. nochmals kurz beraten. RegR Franken vermerkte dazu unter dem 10. 12.: Der REM habe „in der Chefbesprechung trotz der grundsätzlichen Einigung insbesondere mit dem preuß. Finanzministerium erklärt, daß er den Entwurf des Landbeschaffungsgesetzes zunächst zurückziehe“ (R 2/19069). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 290, dort bes. Anm. 23.

¹⁶⁾ In der Begründung (51 Seiten) zu dem am 30. 9. 33 vorgelegten Entwurf hieß es: Es solle „die dauernde Leistungsfähigkeit der mit großen finanziellen Schwierigkeiten ringenden Invalidenversicherung [vgl. Anm. 28 zu Dok. Nr. 22] und der ebenfalls versicherungstechnisch nicht völlig ausgeglichenen Angestelltenversicherung sichergestellt werden. Die Neuordnung der knappschaftlichen Versicherung soll einem besonderen Gesetz vorbehalten bleiben [s. RGBl. 1934 I, S. 219, 437; Aktenmaterial in R 43 II/408a]; schon jetzt sollen aber die Vorschriften über Rentenberechnung, Wartezeit und Anwartschaftsfristen in der Invaliden- und der Angestelltenversicherung sinngemäß auf die Pensionsversicherung übertragen werden, um das Recht der drei Versicherungszweige eng aneinander anzugleichen“. Bei dem hohen Wert, „den für weite Kreise der Bevölkerung die gefährdeten Rentenversicherungen haben, ist deren endgültige Sanierung von größter Bedeutung für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Reich. Die Sozialversicherung muß eine sichere Dauereinrichtung sein, damit alle Beteiligten mit Vertrauen ihrer weiteren Entwicklung entgegensehen können, und damit von der Sozialversicherung aus keine Störungen in der Wirtschaftsentwicklung befürchtet werden müssen.“ Der Entwurf entspreche dieser Forderung, „wobei er gleichzeitig die Rentenberechnung vereinfacht, um sie dem Versicherten leichter verständlich zu machen und um Verwaltungskosten zu sparen“. – Der Entwurf (18 Seiten) sah in seinen wichtigsten Teilen vor: 1. *Rente aus der Invalidenversicherung* (Rentenleistung nach dem geltenden Rechtszustand jährlich: Grundbetrag 84 RM + Reichszuschuß 72 RM + jährlicher Steigerungsbetrag in Höhe (a) von mindestens 2,50 RM, höchstens 15,60 RM für die bis 30. 9. 21 entrichteten, nach Lohnklassen gestaffelten Beiträge und (b) von 20% der seit 1. 1. 24 geleisteten Beiträge): Es

Der *Preußische Finanzminister* wies darauf hin, daß die in § 7 des Entwurfs vorgesehene Festsetzung des Beitragssatzes¹⁷⁾ eine Entscheidung von außerordentlicher Bedeutung sei, an der insbesondere auch die Reichsminister der Finanzen und der Wirtschaft interessiert seien. Es empfehle sich daher, die Notwendigkeit der Beteiligung dieser Minister in Abs. 2 des § 7 zum Ausdruck zu bringen.

Dem wurde zugestimmt.

Der *Preußische Finanzminister* gab ferner zur Erwägung, ob es sich nicht empfehle, die in § 11 Abs. 1 des Entwurfs vorgesehene Jahresarbeitsverdienstgrenze von 7200 RM¹⁸⁾ auf den Vorkriegsbetrag von 6000 RM herabzusetzen.

Demgegenüber bat Staatssekretär *Krohn*, es bei dem Betrage von 7200 RM, der nach eingehenden Verhandlungen eingesetzt sei und den Wünschen der Angestellten selbst entspreche, zu belassen. Das *Reichskabinett* erklärte sich damit einverstanden.

Zu dem vierten Teil des Entwurfs „zusätzliche Spareinrichtung“¹⁹⁾ brachten der *Preußische Finanzminister*, der *Reichsbankpräsident* und der *Reichswirtschaftsminister* übereinstimmend zum Ausdruck, daß die hier vorgesehene neue Spareinrichtung eine Konkurrenz für die Sparkassen bedeute.

Nach kurzer Erörterung erklärte Staatssekretär *Krohn*, daß auf den vierten Teil des Entwurfs verzichtet werde.

Der *Preußische Finanzminister* brachte zum Ausdruck, daß der in § 29 des Entwurfs vorgesehene Pauschbetrag, den die Versicherungsträger für jede Spruchsache²⁰⁾ entrichten sollen, an der sie beteiligt sind, mit 10 RM zu gering bemessen sei. Er schlägt einen Pauschsatz in Höhe von 15 RM vor. Der *Reichsminister der Finanzen* schließt sich diesem Vorschlag an.

Das *Reichskabinett* stimmte zu.

Der *Reichsminister der Finanzen* bemerkte, daß er sich mit einem jährlichen Reichsbeitrag von 200 Millionen RM (§ 9 des Entwurfs)²¹⁾ einverstanden erklärt habe, daß damit aber nicht eine Bindung für alle Zukunft eingegangen sei. Er müsse Wert darauf legen, daß dieser Betrag nach einer längeren Zeit, etwa nach drei Jahren, einer Nachprüfung unterzogen werden könne. Er – der Reichsminister

sollte der bisherige Grundbetrag gestrichen, der bisherige Reichszuschuß unter der Bezeichnung „Grundbetrag“ beibehalten und für jeden Beitrag (vgl. unten Anm. 17) ein einheitlicher, nach Lohnklassen gestaffelter Steigerungsbetrag gewährt werden. Zur Auswirkung dieser Regelung ergibt eine dem Entwurf beigefügte versicherungsmathematische Denkschrift, daß die Zukunftsrente nur in der obersten Lohnklasse eine geringfügige Steigerung gegenüber der bisherigen Rentenleistung, in allen übrigen Lohnklassen dagegen eine leichte Minderung erfahren würde. Dazu der RArbM in der Begründung: „Wer für die Versicherungsgemeinschaft viel geleistet hat, soll eine entsprechend hohe Rente erhalten; eine ungerechte Nivellierung in der Rentenhöhe wurde vermieden.“ Die vorgeschlagene Regelung werde „ein dauerndes Gleichgewicht zwischen den Einnahmen und Ausgaben der Invalidenversicherung unter der Voraussetzung gewährleisten, daß die Arbeitslosigkeit wieder auf den Stand von 1929 zurück geht, die gegenwärtigen Löhne aber im allgemeinen keine Änderung erfahren“. 2. *Angestelltenversicherung* (Rentenleistung nach dem geltenden Rechtszustand jährlich: Grundbetrag 396 RM + jährlicher Steigerungsbetrag in Höhe (a) von mindestens 6 RM, höchstens 60 RM für die bis 21. 7. 21 entrichteten, nach Gehaltsklassen gestaffelten Beiträge und (b) von 15% der seit 1. 1. 24 geleisteten Beiträge): Herabsetzung des geltenden Grundbetrages auf jährlich 360 RM und Einführung eines einheitlichen, nach Gehaltsklassen abgestuften Steigerungsbetrages. Auch hier ergibt die beigefügte versicherungsmathematische Denkschrift für die Zukunftsrenten nur in der obersten Gehaltsklasse eine Steigerung gegenüber der bisherigen Rentenleistung, für die anderen Klassen dagegen z. T. beträchtliche Minderleistungen (R 43 I/1466, Bl. 222–258).

17) § 7 des Entwurfs: In der Invaliden- und Angestelltenversicherung solle zur Festsetzung der Beitragshöhe für die Gesamtheit der Versicherten ein Durchschnittsbeitrag errechnet werden, der so zu bemessen sei, „daß der Wert aller künftigen Beiträge samt dem Vermögen – und in der Invalidenversicherung auch samt den Reichsmitteln – den Betrag deckt, der nach der Wahrscheinlichkeit mit Zins und Zinseszins erforderlich ist, um alle zukünftigen Aufwendungen der Versicherungsträger zu bestreiten“. Den hiernach erforderlichen Beitragssatz werde der RArbM genau bestimmen.

18) Betrifft lediglich die Angestelltenversicherung.

19) §§ 16–21 des Entwurfs hierzu u. a.: Jeder Versicherte der Invaliden-, Angestellten- und knappschaftlichen Versicherung könne durch Leistung von beliebig vielen Sparbeiträgen ein verzinsliches Sparkapital ansammeln und – sobald er eine Rente aus den genannten Versicherungen erhält – sich dieses Kapital entweder auszahlen oder in eine Zusatzrente umwandeln lassen.

20) Es handelt sich um Spruchsachen (u. a. in Streitfällen über Versicherungsleistungen) der bei den Versicherungs- bzw. Oberversicherungsämtern gemäß §§ 77–80 und 1636 ff. der Reichsversicherungsordnung (RGBl. 1924 I, S. 799, 945) eingerichteten Spruchkammern.

21) Reichsbeitrag zur Invalidenversicherung, der außer den für die Deckung der Grundbeträge (vgl. Anm. 16) erforderlichen Zuschüssen geleistet werden sollte. Dadurch werde, so der RArbM in der Begründung, „eine erhebliche Verbesserung der versicherungstechnischen Lage der Invalidenversicherung“ eintreten.

der Finanzen – bat ferner, daß alsbald ein Gesetzentwurf über die organisatorischen Änderungen zum Zwecke der Vereinfachung des Aufbaues der Sozialversicherung vorgelegt werde.

[...]

Staatssekretär *Krohn* erklärte sich mit der vom Reichsminister der Finanzen vorbehaltenen späteren Nachprüfung des Reichsbeitrages von 200 Millionen RM einverstanden und stellte die Vorlage eines Gesetzentwurfs über organisatorische Änderungen in der Sozialversicherung in Aussicht²²⁾).

Im übrigen wurde die Vorlage unter Berücksichtigung des mit Schreiben des Reichsarbeitsministers vom 8. 11. 1933 vorgelegten Abänderungsantrages²³⁾) angenommen²⁴⁾).

9. WIEDERAUFLEBEN DER AUFWERTUNGSBEWEGUNG.

[abgesetzt]

10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER REGELUNG DES KRAFTFAHRZEUG-VERKEHRS. [...]²⁵⁾

11. PERSONALSACHE.

Der *Reichspostminister* trug vor, daß er beabsichtige, die Beförderung des Oberpostrats Dr. Klee-
mann zum Ministerialrat und des Ministerialrats Höpfner zum Ministerialdirektor dem Herrn Reichs-
präsidenten vorzuschlagen.

Das *Reichskabinett* stimmte zu.

12. Außerhalb der Tagesordnung: ARBEITSFRONT.

Der *Reichswirtschaftsminister* wies darauf hin, daß die Arbeitsfront eine öffentliche Aufforde-
rung zum Eintritt in sie verlautbaren werde²⁶⁾). Der Eintritt der einzelnen Menschen und nicht
der Verbände werde verlangt werden. Die Arbeitsfront solle in der Form einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts²⁷⁾) die Erziehung des arbeitenden Menschen zum Staat zur Aufgabe haben.

22) Zu dieser Vorlage s. Dok. Nr. 376, P. 35.

23) Das an StSRkei gerichtete Schreiben (R 43 I/1466, Bl. 259–260) enthält einige der Präzisierung des Entwurfs dienende Änderungs-
vorschläge.

24) Das Gesetz wurde vom RK am 7. 12. 33 vollzogen (RGBl. I, S. 1039).

25) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/748 und R 53/22. S. auch RGBl. 1933 I, S. 1058.

26) Einen solchen „Aufruf an alle schaffenden Deutschen“ (Unterschriften: Ley, Seldte, Schmitt, Keppler), verbunden mit einer
programmatischen Erklärung über die sozialen Aufgaben der DAF, hatte die Arbeitsfront bereits anlässlich ihrer Kundgebung
im Pr. Staatsrat am 27. 11. herausgegeben. Der Aufruf schloß: „So rufen wir heute alle deutschen Arbeiter der Stirn und der
Faust auf, in die Deutsche Arbeitsfront einzutreten, um in ihr alle Kräfte zum Gelingen des großen Werkes zu sammeln.“ (WTB-
Bericht mit Reden von Ley und Schmitt in R 43 II/557, Bl. 2–8). Am Tage nach dieser Kundgebung richtete Krupp v. Bohlen und
Halbach an die Mitglieder des Reichsstandes der Deutschen Industrie eine dringend gehaltene Aufforderung zum Eintritt in die
DAF (Druckexemplar des Kruppischen Aufrufs in R 43 II/531, Bl. 93).

27) Die Zuerkennung eines solchen Rechtscharakters war von der DAF schon in einem an StSRkei am 8. 9. 33 übermittelten, wenig
später wieder zurückgezogenen „Entwurf eines Gesetzes betreffend die Deutsche Arbeitsfront“ (Art. 1: „Die Deutsche Arbeits-
front ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.“) gefordert worden. In beigefügter Begründung hatte sie erklärt: „Verschie-
dene Vorgänge der letzten Monate machen es erforderlich, der Deutschen Arbeitsfront die Rechtsfähigkeit, d. h. das Recht,
selbständiger Träger von Rechten und Pflichten zu sein, Prozesse zu führen und verklagt zu werden, nicht länger vorzuenthalten,
sondern ihr eine eigene Rechtspersönlichkeit zu verleihen. Der bisherige Zustand hat es z. B. unmöglich gemacht, das auf Grund
des Gesetzes über die Einziehung kommunistischer Vermögen vom 26. Mai 1933 (RGBl. I, S. 293) beschlagnahmte Vermögen
der Gewerkschaften der Deutschen Arbeitsfront als Rechtsnachfolgerin zu übertragen. Auch in der Sphäre der Konsumgenos-
senschaften haben auf der gleichen Rechtsgrundlage Vermögensbeschlagnahmen stattfinden müssen, deren Objekte allen-
falls der Deutschen Arbeitsfront hätten übertragen werden können, wenn sie eine eigene Rechtspersönlichkeit besessen haben

Das Verhältnis der arbeitenden Menschen zueinander zu gestalten, sei gleichfalls die Aufgabe der Arbeitsfront. Hinzu trete die Leistung kultureller Aufgaben, z. B. die Gestaltung des Feierabends und die Bildung des inneren Menschen²⁸⁾). Des weiteren solle ihr die Entwicklung von aus der Masse herausragenden Persönlichkeiten obliegen. Zu den Aufgaben gehörte aber nicht die Behandlung von Lohnfragen in der Form, daß die Arbeitsfront hierbei Partei sein solle. Ebenso wenig solle die Arbeitsfront wirtschaftliche Betriebe besitzen, anderenfalls wäre mit einer derartigen Ausdehnung ihres Wirtschaftsapparates zu rechnen, daß die übrige Wirtschaft erdrückt werden würde. Über diese Zielsetzung bestände zwischen den Beteiligten volle Übereinstimmung²⁹⁾).

Die Grundlage für Lohnregelung und Gestaltung der Arbeitsverträge werde der einzelne Betrieb sein³⁰⁾). Die Verallgemeinerung solcher Regelungen solle möglichst verhindert werden, damit schwächere Betriebe nicht Schaden leiden. Den Betrieb solle der Führergedanke beherrschen. Der Leiter des Werkes werde auch der Führer sein. Ein Vertrauensrat aus höchstens 10 Personen werde ihm zur Seite stehen. Der Vertrauensrat werde nur beratend mitwirken. Er werde vom Führer im Einvernehmen mit dem Obmann der NSBO gebildet werden. Falls eine Einigung nicht erzielt werde, solle der Treuhänder der Arbeit entscheiden. Die gegenwärtige Zahl der Treuhänder³¹⁾) werde voraussichtlich beibehalten werden. Die Landesgrenze solle jedoch für die Gebietsabteilung³²⁾) in Zukunft nicht maßgebend sein. Der Treuhänder werde unter eigener Verantwortung Streitigkeiten schlichten. Die Einsetzung von Untertreuhändern solle ihm gestattet sein. Desgleichen solle ihm die Möglichkeit gegeben werden, Sachverständige aus der Arbeitsfront hinzuzuziehen. Die Entschei-

würde.“ (R 43 II/531, Bl. 81–84). – In der VO Hitlers über die DAF vom 24. 10. 34 und in späteren Gesetzentwürfen wurde von dieser Forderung Abstand genommen und eine weniger deutlich umschriebene Rechtsstellung vorgesehen, nämlich: 1. „Die Deutsche Arbeitsfront ist eine Gliederung der NSDAP im Sinne des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933.“ (VO vom 24. 10. 34, Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 2282); 2. „Die Deutsche Arbeitsfront ist eine nationalsozialistische Gemeinschaft mit Rechtsfähigkeit.“ (Entwurf des Stellv. des Führers Heß vom 14. 11. 35); 3. „Die Deutsche Arbeitsfront ist als nationalsozialistische Gemeinschaft Trägerin von Rechten und Pflichten. Sie besitzt Rechtsfähigkeit und untersteht dem Führer.“ (Entwurf der Rkei vom 11. 1. 36); 4. „Die Deutsche Arbeitsfront [...] ist eine nationalsozialistische Gemeinschaft und besitzt eigene Rechtsfähigkeit. [...] Bestimmungen, auf Grund deren juristische Personen einer Staatsaufsicht unterstehen, finden auf die Deutsche Arbeitsfront keine Anwendung.“ (Entwurf des Beauftragten für den Vierteljahresplan, Göring, vom 14. 2. 38). Gegen alle diese Vorschläge wurden seitens der Wirtschaftsressorts (RWiMin., RFMin., REMin., Rbk) schwerste Bedenken erhoben, und zwar u. a. mit dem Hinweis darauf, daß die Arbeitsfront mit ihren zahlreichen gewerblichen Betrieben, Banken und sonstigen Unternehmungen infolge einer derartigen Regelung völlig von den gesetzlich vorgeschriebenen Aufsichtsrechten und -pflichten des Staates ausgenommen wäre. Sie müsse daher unbedingt den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erhalten. Da dies nicht zugestanden wurde und anscheinend auch nicht mit der von Ley beabsichtigten großen Kompetenzerweiterung zu vereinbaren war, entstand eine hoffnungslos verworrene Verhandlungslage, die den StS Stuckart bei einer Besprechung am 16. 4. 36 zu der offenbar resignierten Feststellung veranlaßte, „daß die Schwierigkeiten ihren Ursprung in der nicht befriedigenden Lösung des Problems Partei – Staat hätten. Eine endgültige Lösung sei nur möglich durch eine restlose Klarstellung der nationalsozialistischen Staatsidee“. Die Verhandlungen wurden nach Ausweis der Akten im April 1938 ergebnislos abgebrochen. Gesetzliche Vorschriften über die Rechtsstellung der DAF kamen bis zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft nicht zustande. Umfangreiches Material (Schriftwechsel, Gesetzentwürfe, Besprechungsprotokolle) hierzu in R 43 II/529–531).

28) Aufgaben der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ (s. Anm. 29).

29) Nach Verabschiedung des „Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit“ (vgl. Anm. 30) wurden auf Grund einer „Anordnung des Führers der Deutschen Arbeitsfront“, Ley, vom 26. 1. 34 (WTB-Bericht in R 43 II/531, Bl. 102–103; Auszug in Schultheß 1934, S. 28) u. a. folgende Organisationsänderungen vorgenommen: 1. Aufhebung der „seitherigen Gliederung der Verbände“. 2. Gliederung der Betriebe in „NS-Betriebszelle“ und „NS-Betriebsgemeinschaft“. „In den Betriebszellen sind Parteigenossen. Sie gehören der NSBO an. Die übrigen Belegschaftsmitglieder des Betriebes und der Unternehmer sind Mitglieder der Arbeitsfront und bilden ohne Unterschied des Berufes die Betriebsgemeinschaft.“ 3. Vereinigung aller Betriebsgemeinschaften desselben Wirtschaftszweiges zu einer Reichsbetriebsgruppe. Im Reichsgebiet wurden insgesamt 19 Reichsbetriebsgruppen (u. a. Textil, Bau, Eisen und Metall, Chemie, Bergbau, Handel, Handwerk) gebildet. 4. Eingliederung der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ (gegr. 27.11. 33; WTB-Bericht über die Gründungskundgebung in R 43 II/557, Bl. 2–8) in die DAF. Über den Fortgang und die sozialpolitische Bedeutung dieser Umgestaltungen s. Reichardt, Die Deutsche Arbeitsfront; Mason, Sozialpolitik im Dritten Reich, S. 116 ff. und 174 ff.

30) In diesen und den nachfolgenden Ausführungen gibt Schmitt einen Überblick über die Grundzüge des in Vorbereitung befindlichen „Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit“. Einen ersten diesbez. Entwurf legten er und Seldte am 8. 12. 33 vor (R 43 II/547, Bl. 37–57). Zur Behandlung im Kabinett s. Dok. Nr. 284, P. 1.

31) 13.

32) Gemeint sind die Zuständigkeitsbereiche der Treuhänder, die sogen. „Wirtschaftsgebiete“ (u. a. Ostpreußen, Rheinland, Hessen, Bayern). Vgl. Anm. 10 zu Dok. Nr. 134.

dung läge jedoch allein beim Treuhänder. Es werde voraussichtlich ein Treuhänderrat bei der Reichsregierung gebildet werden. Diesen würde die Reichsregierung mit Weisungen versehen und dadurch Einfluß auf die Arbeitspolitik nehmen³³⁾). Durch eine derartige Organisation würde es voraussichtlich möglich sein, den Klassenkampfgedanken zu beseitigen. Bei der Lohnregelung käme die Festlegung von Mindest- und Durchschnittslöhnen in Frage. Das Leistungsprinzip solle Berücksichtigung finden. Die Kontrolle über die Regelungen in den Betrieben läge dem Treuhänder ob. In jedem Treuhänderbezirk würde ein soziales Ehrengericht geschaffen werden. Den Vorsitz werde ein Berufsrichter führen. Das Gericht solle tätig werden, wenn eine Verletzung moralischer oder sachverständiger [!] Pflichten vorliege. Als Strafmittel seien Verweis, verschärfter Verweis und Abspruch der Fähigkeit zur Führung eines Betriebes in Aussicht genommen. Die Beisitzer zu dem Ehrengericht würden aus der Arbeitsfront entnommen werden. Die Verwirklichung des Führergedankens und die Vertiefung des verantwortungsbewußten Menschen solle auf diesem Wege erreicht werden. Mit der vorgenannten Zielsetzung seien sowohl der Führer der Arbeitsfront, Dr. Ley, als auch der Reichsarbeitsminister einverstanden.

Das *Reichskabinett* nahm Kenntnis.

³³⁾ Ein solcher Treuhänderrat wurde nicht berufen.

Zitierhinweis

Nr. 258 Kabinettsitzung vom 1. Dezember 1933, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d258>